



RESOLUCIÓN 106/2025

POR CUANTO: La Ley 116 emitida por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en fecha 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo; en su Capítulo I Disposiciones generales, sección tercera Sujetos de la Relación de Trabajo, artículo 5, define que la formalización, modificación y terminación de la relación de trabajo, de los trabajadores designados para ocupar cargos de dirección; se rigen por la legislación específica dictada para ellos.

POR CUANTO: El Decreto 326 “Reglamento del Código de Trabajo”, emitido por el Consejo de Ministros en fecha 12 de junio de 2014, en el artículo 96 establece los trabajadores que por las características de su trabajo se designan, encontrándose en su inciso c) trabajadores que ocupan cargos de las categorías ocupacionales de operarios, servicios, administrativos y técnicos, para los que se exigen requisitos adicionales, que trabajan en determinados niveles de dirección; así mismo en su artículo 98, regula que las relaciones de trabajo y el régimen disciplinario de los designados del inciso c) del artículo 96, se aplica lo dispuesto en el Código y su Reglamento.

POR CUANTO: El Decreto Ley 349 “Del Asesoramiento Jurídico” del Consejo de Estado de fecha 17 de octubre de 2017; expresa en el artículo 3 numeral 3 que las formas de gestión no estatal contratan el asesoramiento jurídico a las entidades autorizadas a prestar estos servicios, excepto que se disponga lo contrario por el Ministerio de Justicia.

POR CUANTO: Que en fecha 13 de febrero de 2025, se recibió formal autorización del Ministerio de Justicia de una plaza de asesor jurídico para el desarrollo de dicha actividad en Tierra Prometida SURL.

POR CUANTO: El Decreto Ley 88 “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, del Consejo de Estado, de 13 de julio de 2024, en su artículo 9, inciso f) define que las MIPYME tienen entre sus facultades la de definir su estructura, plantilla así como la cantidad de trabajadores de acuerdo con el máximo establecido; de igual manera en su artículo 68.2 establece los asuntos sobre los que decide la Junta General de Socios y, en su apartado m), comprende a otros asuntos que se determinen en los Estatutos Sociales de esta Sociedad Mercantil, en sus artículos 6 y 19, ratifican lo dispuesto en Ley.

POR CUANTO: En reunión universal de la junta unipersonal de socios de la sociedad mercantil “Tierra Prometida” SURL, No.64 efectuada el 1 de octubre de 2025 se adoptó la Decisión No. 117 razón por la que es necesario pronunciarse como más adelante se hará.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas mediante el artículo 20 apartado segundo, de los Estatutos y en la Escritura Notarial No. 623 de elevación a público de Decisiones sociales y modificación estatutaria de la Sociedad “Tierra Prometida” SURL, de fecha 5 de septiembre del 2025, como socio único - administrador general de la Sociedad Mercantil “Tierra Prometida” SURL:



RESOLUCIÓN 106/2025

RESUELVO:

PRIMERO: Designar a la MSc. Ibaniet Castilla Fernández, para que ocupe el cargo de Asesora Jurídica en la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL; con número 7490 del Registro Central de Juristas del Ministerio de Justicia; quien devengará un ingreso mensual de 20 000.00 CUP.

TERCERO: Especificar que en lo sucesivo su relación laboral se regirá por lo dispuesto en la Ley 116 Código de Trabajo y el Decreto Ley 326 Reglamento del Código de Trabajo.

CUARTO: Las funciones del asesor jurídico serán las siguientes:

a) Asesorar al representante legal y otros directivos en todas las cuestiones de índole jurídica;

b) elaborar, con una periodicidad anual, el diagnóstico legal de la entidad, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Ley.

c) contribuir a que los reglamentos, resoluciones, instrucciones y otras disposiciones normativas se dicten dentro del límite de las respectivas competencias y se observe en ellos estrictamente el cumplimiento de la legalidad;

d) organizar, actualizar y controlar la siguiente documentación legal de la entidad:

1. Expediente Legal;

2. registros de disposiciones jurídicas;

3. protocolo de las disposiciones jurídicas emitidas por el jefe de la entidad; y

4. escritos fundamentados.

e) asesorar a los órganos sociales de la sociedad (Junta General de Socios, Órgano de Administración y Órgano de Control y Fiscalización) que requieran asesoramiento jurídico;

f) certificar los documentos emitidos por el jefe de la entidad y los demás directivos cuando se requiera;

g) realizar, proponer que se realicen, o participar en los controles encaminados a detectar violaciones de la legalidad en su sistema de trabajo y proponer las medidas que correspondan;



SOCIO ÚNICO



RESOLUCIÓN 106/2025

- h) proponer acciones para contribuir al desarrollo de la preparación jurídica;
- i) acopiar y mantener actualizadas las disposiciones legales nacionales y extranjeras, relacionadas con el sistema y los objetivos de trabajo de la entidad o con la actividad a su cargo, incluyendo los textos de los tratados, convenios, protocolos y otros documentos que impliquen obligaciones contraídas o derechos adquiridos; y
- j) controlar, actualizar y conservar las disposiciones jurídicas que se publiquen en la Gaceta Oficial de la República de Cuba
- k) Cumple con las normas de seguridad y salud del trabajo
- l) Cumple con las normas de control interno
- m) Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera

QUINTO: Responsabilizar con la ejecución de lo antes dispuesto a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos; quien garantizará que se realice el debido proceso de recepción del cargo por parte del designado; abarcando toda la documentación, activos fijos tangibles, así como útiles y herramientas inherentes al área de responsabilidad material específica.

SEXTO: La presente disposición jurídica surte efectos legales a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE: al designado con entrega de copia certificada.

COMUNÍQUESE: a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos.

ARCHÍVESE: el original en el protocolo de resoluciones de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL, previa inscripción en el registro habilitado al efecto.

Dada en Cazallas, a los 16 días del mes de octubre de 2025. "Año 67 de la Revolución".


LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BATISTA
SOCIO ÚNICO



TIERRA PROMETIDA S.U.R.L.

SOCIO ÚNICO



SOCIO ÚNICO

RESOLUCIÓN 106/2025



Diligencia de Notificación

En Holguín, a los 16 días del mes de octubre de 2025, le procedo a notificar la **Resolución No.106**; al compañero (a) **Ibaniet Castilla Fernández** quien ocupa el cargo de Asesora Jurídica; para lo cual se firma la presente como constancia.

Notificador: Nayla Rodríguez Zaldívar

Notificado: Ibaniet

Cargo: Especialista en Gestión de los Recursos Humanos

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]



TIERRA PROMETIDA S.U.R.L.
SOCIO ÚNICO

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BATISTA

SOCIO ÚNICO